N. R.G. 920/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE VIII CIVILE – 2° COLLEGIO

La Corte, nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa	GISELLA DEDATO	Presidente
dott.	GIUSEPPE STAGLIANO'	Consigliere
dott.ssa	BIANCAMARIA D'AGOSTINO	Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 920 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 11 aprile 2024, vertente

TRA

Parte_1, in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barbara Tortolini n°7, presso lo Studio Legale dell' Avv. Marco Cecilia, che unitamente all'Avv. Massimo Cirilli lo rappresenta e difende come da procura in atti

Appellante

E

Controparte_1 , *CP_2* e *Controparte_3* , elettivamente domiciliati in Roma, Via Fabiola n° 9, presso lo Studio legale dell'Avv. Valentina Bruschi, che li rappresenta e difende come da procura in atti

Appellati

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10015/2020

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il *Parte_1* proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 25233/2018 che - a definizione del giudizio RG n. 5967/2016 promosso nei confronti dello stesso da *Controparte_1* , *CP_2* e *CP_3* *[...]* ed avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità/annullamento delle deliberazioni adottate dal *Parte_1* nell'assemblea del 15.12.2017 - accoglieva la domanda attorea dichiarando nulle le delibere impugnate e condannando il *Parte_1* al pagamento delle spese di lite.

L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e così concludeva *: "Piaccia all'ecc.ma Corte adita in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.10015/2020 pubblicata in data 9.7.2020 non notificata, resa inter partes, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: «in accoglimento dei dedotti motivi d'appello, riformare l'impugnata sentenza ed accertare e conseguentemente dichiarare la legittimità e la conformità a legge della Deliberazione assunta dall'Assemblea del* *Controparte_4* *[...]* *in data 15.12.2017 con ogni di ciò giuridica conseguenza. Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio*".

Si costituiva la parte appellata così concludendo*: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così decidere: - in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. su due capi della sentenza e passaggio in giudicato degli stessi, con conseguente improponibilità e/o inammissibilità dell'appello formulato; - sempre in via preliminare accertare e dichiarare cessata la materia del contendere stante l'approvazione del Rendiconto consuntivo es. ord. anno 2016 vers. 3.2 con delibera assembleare del 22.04.2021; - nel merito respingere l'appello presentato dal* *Parte_2* *, per tutti i motivi espressi in*

narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n.10015/2020 resa in primo grado dal Tribunale di Roma. - In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di lite, oneri di legge inclusi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario".

Nel corso del giudizio, il difensore dell'appellante rinunciava al mandato conferitogli con comunicazione inoltrata a mezzo PEC all'amministratore del *Parte_1* e non si costituiva nuovo difensore.

All'udienza collegiale del 11 aprile 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta "*inammissibilita' della domanda e difetto di interesse ad agire e alla azione, falsa ed errata applicazione dell'art.100 c.p.c. in relazione all'art. 65 disp.att.cc.-Contraddittorietà nella motivazione su un punto decisivo della controversia*" e quindi l'erroneità della gravata sentenza per aver il Tribunale di Roma dichiarato la sussistenza nella specie dell'interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c. nonostante gli stessi nella specie non avrebbero nutrito alcun interesse nell'azione intrapresa, da qualificarsi di natura puramente emulatoria.

La doglianza è priva di pregio e va respinta.

Parte attrice impugnava in primo grado la deliberazione assunta dall'Assemblea del *Controparte_4* in data 15.12.2017 nella parte in cui approvava il bilancio consuntivo 2.06.2016/31.12.2016 e ripartiva tra l'atro anche le spese dei posti auto fra i condomini: appare pertanto di tutta evidenza l'interesse economico sotteso all'impugnativa della delibera e che legittima l'azione dei condomini.

Scondo principio univoco seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la legittimazione del *Parte_1* ad impugnare una delibera assembleare deve essere sorretto – come appunto nella specie - da un interesse concreto e rilevante del singolo alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale.

Corretta ed immune da censura appare pertanto il decisum del Tribunale di Roma sul punto.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della "*falsa ed errata applicazione degli artt.1129-1130-1130 bis e segg. c.c. in relazione agli artt.263 e 264 c.p.c.. Contraddittorietà nella motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art.112 c.p.c.*", per aver il giudicante di prime cure ritenuto, in mancanza di evidenze probatorie in atti, la nullità della delibera impugnata nonostante la corretta redazione del bilancio, la sua chiarezza e trasparenza, cosi come la correttezza nella ripartizione delle spese relative ai posti auto.

La doglianza è priva di pregio e va respinta.

Dal riesame degli atti di causa e in particolare della CTU in atti disposta nel primo grado di giudizio – che ha natura percipiente e costituisce, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, elemento di prova di per sé (Cass. n. 4899/2016; Cass. n. 3717/2019), laddove ritenuta, come nella specie, condivisibile in quanto lineare e coerente, esaustiva, immune da vizi logici e tecnici - si rileva che il bilancio consuntivo approvato nell'assemblea condominiale con l'impugnata delibera non rispetta i requisiti minimi di chiarezza ed intellegibilità, risultando peraltro carente della nota esplicativa necessaria ai condomini per una consapevole valutazione dell'attività svolta e soprattutto mancando la necessaria allegazione a riscontro delle operazioni riscontrabili unicamente dalle movimentazioni del conto corrente.

Di contro, le censure proposte in sede di gravame sono estremamente generiche e neppure pertinenti rispetto alle chiare valutazioni del perito fiduciario del giudice, quindi inidonee a giustificare la riforma dlela gravata sentenza.

L'appello va pertanto respinto ed interamente confermata la gravata sentenza, restando assorbita ogni altra questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento(indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'appello proposto dal *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* , *CP_2* e *Controparte_3* avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 25233/2018 ;
2. condanna l' appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite liquidate, in complessivi € 6.946,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 luglio 2024.

Il Giudice estensore	Il Presidente
dott.ssa Biancamaria D'Agostino	dott.ssa Gisella Dedato